영구(준영구) 보존할 중요사건기록 등의 선정 및 관리지침

[공소청예규 제119호, 공판2과][시행 2026. 10. 2.]

<제정 대검예규 제185호, 1990. 3. 12.>
<개정 대검예규 제762호, 2014. 12. 19.>
<개정 대검예규 제1306호, 2022. 7. 19.>
<공소청예규 제119호, 2026. 9. 30.>

제1조【목적】 이 지침은 사적자료가 될 만하거나 국가시책 또는 공소청업무에 특히 참고가 될 중요사건기록과 공소청실무자료로 적당하다고 인정되는 몰수물(이하 "중요사건기록 등"이라 한다)의 선정·보존 및 관리절차를 규정함으로써 자료의 축적 및 활용의 효율성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조【적용대상】 ① 다음 각 호의 1에 해당하는 사건기록은 공공기록물관리에관한법률시행령, 공소청보존사무규칙에 따라 영구 또는 준영구 보존대상으로 한다.

1. 역사적으로 중요한 의미가 있다고 평가되는 사건(영구)
2. 국가시책에 중대한 영향을 미친 사건(영구)
3. 공소청의 정책수립 및 운영에 참고가 될 만한 사건(영구 또는 준영구)
4. 특히 사회의 이목을 끈 중대한 사건(영구 또는 준영구)
5. 범죄의 죄질이 극악한 사건(영구 또는 준영구)
6. 범죄의 방법이 특이하거나 고도로 지능화·전문화된 사건(영구 또는 준영구)
7. 범인의 색출, 증거수집 등 수사 및 공소유지에 현저하게 문제를

초래한 사건(영구 또는 준영구)

8. 기타 공소청실무에 관한 교육 및 연구자료가 될 만한 사건(영구 또는 준영구)

② 다음 각 호의 1에 해당하는 압수물 중 몰수확정 되었거나 소유권 포기된 압수물은 영구(준영구) 보존대상으로 하고 공소청압수물사무규칙에 따라 특별인계 처분할 수 있다.

1. 새로 고안하였거나 특히 정교하게 제작된 범죄공용물
2. 위 ①항에 따라 중요사건으로 선정된 사건의 관련 증거물 중 당해 사건 실체파악에 필요불가결한 증거물
3. 기타 공소청실무교육 및 연구자료로서 활용 가치가 있다고 인정되는 물건

제3조【보존대상 제안】 ① 검사가 사건을 종결한 때에는 사건(진정, 변사사건 포함) 및 압수물을 검토하여 영구(준영구) 보존대상에 해당한다고 인정되는 경우 별지 제1호 서식에 의한 영구(준영구) 보존제안서를 작성하여 차장검사(차장검사가 없는 청은 지청장, 이하 같다)에게 보고하여야 한다.

② 제1심 공판에 관여한 검사가 사건이나 압수물이 영구(준영구) 보존대상에 해당한다고 인정하는 경우에도 제1항과 같다.

제4조【보존대상 사건 등의 결정】 ① 차장검사는 담당 검사의 사건 및 압수물의 영구(준영구) 보존제안서를 보고받거나, 사건 결재시 제2조의 보존대상 사건기록 등에 해당한다고 판단하는 경우 영구(준영구) 보존 여부에 대하여 결정한다.

② 차장검사가 사건기록 및 압수물에 대한 영구(준영구) 보존하도록

결정한 경우 기록보존 주무과장은 별지 제2호 서식에 따라 중요사건 기록 등 영구(준영구) 보존결정서(이하 "결정서"라 한다)를 작성한다.

제5조【보존대상 사건기록의 관리 및 보존절차】

① 결정서를 인계받은 보존사무담당직원은 기록물관리시스템(CATS)에 접속하여 해당사건에 대한 보존종류 및 보존종별 등 보존등록에 필요한 사항을 입력하고, 동 결정서를 별도 관리하여야 한다.

② 보존사무담당직원은 별지 제3호 서식에 의한 영구(준영구) 사건기록 보존부를 작성·비치하고, 당해사건기록이 인계되면 기록물관리시스템에 접속하여 그 입력 자료가 있는 태그[Tag]를 발행하여 당해 사건기록 표지 상단 여백에 붙이고, 결정서를 기록 말미에 첨부하여 영구(준영구) 보존 조치를 취한다. 다만, 전자기록의 경우에는 전자기록보존시스템에서 전자적 방식으로 보존한다.

③ 진정, 변사사건기록에 대하여 영구(준영구) 보존결정이 있을 때에도 위 ①, ②항에 준하여 처리한다.

제6조 삭제

제7조【보존대상 압수물의 관리 및 보존절차】 ① 결정서를 송부받은 압수물사무담당직원은 압수표의 명령요지란에 "몰수, 영구(준영구) 보존", "소유권포기, 영구(준영구) 보존" 등으로 기재한 후 처리명령란에 검사의 날인을 받고 지체없이 영치사무담당직원에게 통보하여야 한다.

② 전항의 통보를 받은 영치사무담당직원은 압수표에 결정서를 첨부하여 별도 관리하며, 현행 압수금품대장서식을 이용하여 별도의 "영구(준영구) 보존압수금품대장"을 작성·비치한다.

제8조【행정사항】 ① 공소청보존사무규칙 제8조 제3항 및 제10조에 따라

영구 또는 준영구 보존하는 내란죄 등 사건기록은 이 지침의 절차를 거치지 않고 보존하되, 영구(준영구) 사건기록 보존부에 등재한 후 보존 조치한다.

② 각 서식의 보존사유란의 기재는 구체적인 사건의 내용, 특색, 쟁점, 사회적 영향 등을 간략히 기재하여야 한다.

③ 영구(준영구)보존기록부의 등재순위는 연도별, 사건번호순서에 불구하고 보존일자 순서에 따른다.

제9조【보고】 이 지침에 따라 영구(준영구) 보존결정한 기록과 압수물은 별지 제3호 서식에 따라 매반기 종료 후 30일까지 공소청 공판2과에 보고하여야 한다.

제10조【재검토기한】 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2022. 7. 19.>

제1조 (시행일) 본 지침은 2022. 7. 19.부터 시행한다.

제2조 (종전 지침의 폐지) 이 지침 시행 이전에 적용되던 대검찰청의 「영구·준영구 보존할 중요 사건 기록 등의 선정 및 관리지침」(대검예규 제762호, 2014. 12. 19. 시행)은 이 지침 시행일부터 폐지한다.

부 칙 <2026. 9. 30.>

제1조 (시행일) 이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 예규에 따른다.

<별지 제1호 서식>

영구(준영구) 보존제안서

제 목			
형 제 번 호	20 년 형제 호	압수번호	20 년 압제 호
피 의 자			
영 구(준영구) 보 존 사 유			
보 존 대 상 압 수 물 건			
처 분 구 분	구공판, 구약식, 불기소( )		
처 분 일 자			
비 고			

위의 사건이 중요사건기록 등으로 사료되어 영구(준영구) 보존토록 제안합니다.

공소청

검사 ㊞

<별지 제2호 서식>

중요사건기록 등 영구(준영구) 보존결정서

제 목	(20자 이내로 당해사건을 특정할 제목 기재)		
사 건 번 호	20 년 형제 호	압제번호	20 년 압 제 호
피의자(피고인)		죄 명	
영구(준영구) 보존 대상 및 보존 구분			
영 구(준 영 구) 보 존 사 유			
비 고			

위와 같이 중요사건기록 등 이므로 영구 / 준영구 보존할 것을 결정함.

20 . . .

지방공소청(지청)

[별지 제3호 서식]

영구(준영구) 사건기록 보존부

① 기록번호	② 피의자/ 피고인 성명	③ 죄명	④ 종결구분	⑤ 종결 연월일	⑥ 보존질 번호	⑦ 권수	⑧ 보존종별	⑨ 영상녹화물		⑩ 보존사유
								대상자 및 개수	보존질 번호	
예시) 2000-010000	최○호	강요,상해,아동복지 법위반	3년미만	2000.05.01	2014-000012	3	영구	3	2014-000012	공소청예규 제2조 1항 4호 '칠곡 계모'아동학대사건